

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์

นาย สุรเชษฐ์ จาดฤทธิ์

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.อ. มาตรา 60, มาตรา 69, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 299

จำเลยเจตนาชิงผู้เสียหายที่ 1 เนื่องจาก จำเลยถูกผู้เสียหายที่ 1 กับพวก เข้ามา กลุ้ม รุม ทำร้าย จำเลยก่อน จำเลยยอมมีสิทธิป้องกันตัวเองเพื่อ มิให้ถูกทำร้าย แต่การที่จำเลยใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรง ยิงผู้เสียหายที่ 1 หลายนัด โดยผู้เสียหายที่ 1 มีเพียงก้อนหินและไม่ปรากฏว่าพวกผู้เสียหายที่ 1 มีอาวุธ กระสุนปืนที่จำเลยยิงถูกผู้เสียหายที่ 1 ที่บันเอวด้านซ้าย สะโพกด้าน ซ้ายและด้านขวา จนผู้เสียหายที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสถ้าผู้เสียหายที่ 1 ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจถึงแก่ความตายได้ นอกจากนี้กระสุนปืนยังพลาดไปถูกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้เสียหาย ที่ 2 และที่ 3 ดังนี้ นับว่าเป็นการกระทำเกินกว่า กรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ต้องเป็นกรณีชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปและมีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่ว่าใครเป็นผู้ใดหรือผู้ใดร่วมกับใครทำร้ายจนได้รับอันตรายสาหัส

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 60, 80, 91, 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และให้การรับสารภาพข้อหาฆ่าและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60, 80, 90, 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ข้อหาฆ่าผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวมโทษในความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน รวมจำคุกจำเลย 7 ปี 5 เดือน ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตั้งฟ้อง จำเลยใช้อาวุธปืนยิงถูกนายปัญญา ฐาปโนสถผู้เสียหายที่ 1 ที่บริเวณ

บันเอวด้านซ้ายสะโพกด้านซ้ายและด้านขวา และกระสุนปืนที่จำเลยยิงพลาดไปถูก นายสมบัติ อิศรางกูณ ผู้เสียหายที่ 2 ที่บริเวณปลายนิ้วนางด้านขวาและพลาดไปถูก นางสาวสมพร หมู่สุขศรี ผู้เสียหายที่ 3 ที่บริเวณบันเอวด้านซ้าย มีปัญหาต้องวินิจฉัย ตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่ศาลฎีกา วินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเจตนายิงผู้เสียหายที่ 1 ส่วนข้ออ้างของจำเลยที่ว่า ยิงขู่ขึ้นฟ้าหรือยิงในขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 ไล่ตามจำเลยมาไม่มีน้ำหนักให้รับฟังแต่ที่ จำเลยอ้างว่าถูกผู้เสียหายที่ 1 ทำร้ายก่อนและพวกผู้เสียหายที่ 1 เข้ามา กลุ่มรวม ทำร้ายจำเลยนั้นมีน้ำหนักรับฟังได้ เพราะผู้เสียหายที่ 1 ยอมรับว่าเข้าชกจำเลยก่อน และจากคำเบิกความของพยานโจทก์อีก 2 ปากต่างยืนยันว่า ผู้เสียหายที่ 1 กับพวก กลุ่มรวมทำร้ายจำเลยเพียงคนเดียว ข้อเท็จจริงเชื่อว่า จำเลยยิงผู้เสียหายที่ 1 เพราะ ถูกผู้เสียหายที่ 1 กับพวกกลุ่มรวมทำร้าย การที่ผู้เสียหายที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุวิวาท ก่อนโดยเข้าชกทำร้ายจำเลยและพวกผู้เสียหายเข้ากลุ่มรวมทำร้าย จำเลยย่อมมีสิทธิ ป้องกันตัวเองเพื่อมิให้ถูกทำร้าย แต่การป้องกันตัวของจำเลยดังกล่าว จำเลยใช้ปืน ซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 หลายนัด โดยปรากฏจากคำเบิกความของ จำเลยเพียงว่าผู้เสียหายที่ 1 มีเพียงก้อนหิน และไม่ปรากฏว่าพวกผู้เสียหายที่ 1 มี อาวุธ เพียงแต่กลุ่มรวมทำร้ายจำเลยเท่านั้น กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ 1 ที่บันเอวด้าน ซ้าย สะโพกด้านซ้ายและด้านขวา จนผู้เสียหายที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสแพทย์ให้ ความเห็นว่าถ้าผู้เสียหายที่ 1 ไม่ได้รับการรักษาทันที่อาจถึงแก่ความตาย นอกจากนี้กระสุนปืนยังพลาดไปถูกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่กายของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 นับว่าเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่ง การจำต้องกระทำเพื่อป้องกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดข้อหาพยายามฆ่า ผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 299 นั้น เห็นว่า ความผิดตามบทมาตราดังกล่าว ต้องเป็นกรณี殊มุน

ต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปและมีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งหมายถึงกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ใดหรือผู้ใดร่วมกับใครทำร้ายจนได้รับอันตรายสาหัสแต่คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 โดยมีเจตนาฆ่า จนผู้เสียหายที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส และกระสุนปืนพลาดไปถูกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายของผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 แต่การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงมีความผิดข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 60 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 3 ปีลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามมาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 2 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
-------------------	-----------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ได้บัญญัติวางหลักการของการป้องกันเกินขอบเขตไว้ 2 กรณี คือ การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ กรณีหนึ่ง และการป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางกฎหมายเหมือน

กันกล่าวคือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ และถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้ แต่การปรับบทกฎหมายทั้งสองกรณีนั้น มีความแตกต่างกัน กล่าวคือการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ผู้ป้องกันมิได้กระทำการป้องกันด้วยวิธีทางน้อยที่สุดเท่าที่จำต้องกระทำหรือกระทำการป้องกันเกินสัดส่วนกับภัยอันตราย แต่การป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน เป็นการกระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อป้องกันสิทธิต่อภัยอันตรายที่ยังอยู่ห่างไกลหรือต่อภัยอันตรายที่ผ่านพ้นไปแล้ว ศาลตราจารย์จิตติติงศภักดิ์ ได้บันทึกหมายเหตุท้ายฎีกาที่ 782/2520 ไว้ตอนหนึ่งว่า "ยังไม่ถึงขั้นที่จำต้องป้องกันก็ยิงหรือเลยขั้นที่จำต้องป้องกันแล้วก็ยิงยิง จึงเป็นเรื่องทำเกินกว่าที่จำต้องทำเพื่อป้องกัน" อันเป็นหลักการที่สื่อความหมายของการป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันได้ชัดเจนที่สุด กล่าวคือ กรณียังไม่ถึงขั้นที่จำต้องป้องกันก็ยิงนั้นเป็นการป้องกันสิทธิต่อภัยอันตรายที่ยังอยู่ห่างไกล เช่น ใช้ปืนยิงเด็กซึ่งส่องไฟหากบที่ริมรั้วบ้านตาย โดยสำคัญผิดว่าเด็กเป็นคนร้ายจะมาฆ่าพี่ชาย ขณะใช้ปืนยิงเด็กอยู่ห่าง 7 วา และยังไม่ทันเข้ามาในรั้วบ้าน (คำพิพากษาฎีกาที่ 872/2510) กระบือถูกลักไปหลายครั้งคงเหลือตัวเดียว คือเกิดเหตุผู้ตายเดินผ่านหน้าบ้านจึงใช้อาวุธปืนยิงเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายมาลักกระบือ(คำพิพากษาฎีกาที่ 2442/2527) จำเลยสำคัญผิดว่าคนที่มาเคาะประตูห้องพักเป็นสามีเก่าของผู้ตายจะมาทำร้ายจำเลยแต่กลับเป็นผู้ตาย จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตายโดยสำคัญผิดทั้ง ๆ ที่ประตูห้องเกิดเหตุมีโซ่คล้องอยู่ สามารถเปิดได้ประมาณ 1 คืบ เท่านั้น(คำพิพากษาฎีกาที่ 4613/2534) ส่วนกรณีเลยขั้นที่จำต้องป้องกันแล้วก็ยิงยิงนั้น เป็นการป้องกันสิทธิต่อภัยอันตรายที่ผ่านพ้นไปแล้วเช่น ใช้ปืนยิงผู้ตาย หลังจากที่ผู้ตายก่อเหตุและหันกลับวิ่งหนี(คำพิพากษาฎีกาที่ 1542/2509, 4952/2536) คนร้ายลอบวางเพลิงบ้านจำเลยไปแล้ว จำเลยเห็นผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้านสำคัญผิดว่าเป็นคนร้ายจึงใช้ปืนยิงผู้ตาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 529/2517)ยิงผู้ตายล้มลงแล้วเอาไปทิ้ง

ลงเหว (คำพิพากษาฎีกาที่ 2410/2530)แทงหรือยิงผู้ตายในขณะที่ผู้ตายหมดโอกาส
ทำร้ายจำเลยแล้ว(คำพิพากษาฎีกาที่ 2066/2533,1579/2534,3206/2536)ผู้ตายไม่
อาจจะทำร้ายจำเลยต่อไปแล้วจำเลยยังตีซ้ำอีก(คำพิพากษาฎีกาที่ 1407/2537) ผู้
ตายกับพวกเป็นเครือญาติกับจำเลยเอง เมื่อพ.ชกจำเลยล้มลงแล้ว ผู้ตายก้มตัวจะดึง
จำเลยขึ้น แต่จำเลยสำคัญผิดว่าผู้ตายจะทำร้าย จึงใช้มีดแทงผู้ตายทั้งที่ผู้ตายกับ
เครือญาติไม่มีอาวุธ (คำพิพากษาฎีกาที่ 4314/2536) ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยเจตนา
ยิงผู้เสียหายที่ 1 เนื่องจากจำเลยถูกผู้เสียหายที่ 1 กับพวกเข้ามากลุ่มรวมทำร้าย ย่อม
เป็นที่เห็นได้ว่า ขณะที่จำเลยยิงผู้เสียหายที่ 1 จำเลยกำลังเผชิญต่อภยันตรายที่ผู้
เสียหายที่ 1 กับพวกเข้ามากลุ่มรวมทำร้าย อันเป็นภยันตรายที่กำลังเกิดขึ้นและ
ภยันตรายนั้นยังหาได้ผ่านพ้นไปไม่การกระทำของจำเลยจึงไม่น่าจะถือว่าเป็นการ
ป้องกันสิทธิต่อภยันตรายที่ยังอยู่ห่างไกล หรือต่อภยันตรายที่ผ่านพ้นไปแล้วอันจัก
เป็นการป้องกันเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันแต่การที่จำเลยใช้ปืน
ซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 หลายนัด โดยผู้เสียหายที่ 1 มีเพียงก้อนหิน
และไม่ปรากฏว่าพวกผู้เสียหายที่ 1 มีอาวุธ กระสุนปืนที่จำเลยยิงถูกผู้เสียหายที่ 1 ที่
นั้นเฝ้าด้านซ้ายสะโพกด้านซ้ายและด้านขวา จนผู้เสียหายที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสถ้า
ผู้เสียหายที่ 1 ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจถึงแก่ความตายได้นอกจากนี้กระสุน
ปืนยังพลาดไปถูกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายนั้นหาก
เทียบสัดส่วนระหว่างภยันตรายที่ผู้เสียหายที่ 1 กับพวกก่อขึ้นซึ่งมุ่งเพียงทำร้าย
ร่างกายแต่จำเลยใช้ปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงผู้เสียหายที่ 1 หลายนัดโดยมีเจตนา
ฆ่า น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิป้องกันเกินสัดส่วนกับภยันตรายอันเป็นการป้องกัน
เกินสมควรแก่เหตุ ฐานศกเสวพิทักษ์